

1503491-16.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação Qualificada

Magistrado: GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Comarca: Cubatão

Foro: Foro de Cubatão

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... HENRIQUE GUEDES DA SILVA MATIAS, qualificado em fls. 36, foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 21h12, na Rua das Azaléias, nº 203 (Adega Altas Horas), Vila Natal, Cubatão, o Réu tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cubatão

Foro de Cubatão

4ª Vara

Avenida Joaquim Miguel Couto, 320, Cubatão-SP - cep 11500-001

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503491-16.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503491-16.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2278981/2022 - DEL.POL.CUBATÃO, 28006298 -

DEL.POL.CUBATÃO, 2278981 - DEL.POL.CUBATÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUIS HENRIQUE GUEDES DA SILVA MATIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO HENRICHS FAVERO

Vistos.

LUIS HENRIQUE GUEDES DA SILVA MATIAS, qualificado em fls. 36, foi denunciado e está sendo processado pela prática do crime tipificado no artigo 180, §1º, do Código Penal.

Isto porque, segundo a denúncia, no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 21h12, na Rua das Azaléias, nº 203 (Adega Altas Horas), Vila Natal, Cubatão, o Réu tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, 98 kg, aproximadamente, de carne bovina, sem osso, embaladas a vácuo, da marca Minerva (auto de exibição e apreensão de fls. 16), avaliadas em R\$30,00, o quilo (fls.

21/22), pertencentes a RUMO Logística, coisas que sabia ser produto de crime. Segundo o apurado, policiais militares receberam denúncia, via COPOM, sobre um descarregamento de carnes bovinas, da marca Minerva, na Adega Altas Horas, furtadas de um vagão, da Rumo Logística, na noite anterior (boletim de ocorrência - fls. 14/15). Ao chegarem, no local dos fatos, o denunciado, ora proprietário do estabelecimento comercial citado, confirmou, informalmente, ter adquirido, no dia anterior, alguns cortes de carne, de rapazes desconhecidos, sem especificar o valor pago e ressaltando, especialmente, que tinha ciência que se tratava de produtos de furtos, de um vagão. Na sequência, o denunciado informou que as peças de carnes adquiridas estavam acondicionadas, em um freezer, no interior do estabelecimento, já sem as caixas. Os policiais, então, ao checarem a informação, lograram êxito em localizar 07 peças de carne bovina, embaladas em plástico. Já no depósito, ao lado da adega, notaram a existência de outro freezer, tendo o denunciado informado que havia mais algumas peças de carne bovina, em seu interior. Ao verificarem, localizaram mais 07 peças, também embaladas em plástico. Por fim, junto ao estabelecimento, foram achadas algumas caixas de papelão, sendo que duas delas eram referentes às embalagens de carne, da marca Minerva. O representante da empresa reconheceu, posteriormente, as mercadorias receptadas, referente a parte da carga subtraída descrita (fls. 06). Foi, assim, o denunciado preso em flagrante. O denunciado, como visto, tinha ciência da origem espúria dos bens (vide confissão informal aos policiais - fls. 02 e 04), na medida em que adquiriu grande quantidade de produtos, de pessoas desconhecidas, sem qualquer documentação, em uma adega, no exercício de atividade comercial.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2022 (fls. 94/98).

O acusado foi citado e apresentou defesa prévia (fls. 176/178).

Juntadas Folha de Antecedentes do acusado (fls. 41/43).

Em audiência de instrução realizada, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para conduta na modalidade simples e a fixação do regime aberto.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O processo instaurou-se e desenvolveu-se regularmente, não havendo nulidades a serem declaradas. Com efeito, o Juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório do acusado.

Ainda, estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, inexistindo alegações das partes de outros vícios processuais.

Assim, verificada a regularidade do processo, passa-se à análise de mérito.

No mérito, em observância ao princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, inc. IX da CRFB), densificado infraconstitucionalmente pelos arts. 11 e 489, § 1º, inc. IV do CPC - e aplicados ao processo penal na forma do art. 3º do CPP - passo a analisar todas as causas de pedir da acusação e teses defensivas.

Destarte, passo ao exame da questão de fundo, aditando que a pretensão punitiva é procedente.

O artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte".

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente de origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquire coisa produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé também o faça.

Trata-se de crime comum; doloso, na receptação simples e qualificada; formal, na receptação imprópria; comissivo, salvo na modalidade de ocultar, que é omissivo; instantâneo, salvo nas formas de transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito e expor à venda que é permanente; unissubjetivo; plurissubsistente e acessório (depende do crime antecedente).

Como dito supra, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo do crime (crime comum). O sujeito passivo é o titular da coisa que foi objeto do crime antecedente. O objetivo jurídico do crime é o patrimônio, uma vez que há uma nova violação do direito do proprietário, já anteriormente atingido por delito antecedente, afastando, ainda mais, a coisa do legítimo proprietário, que dele foi desapossado.

A lição de Manzini, acompanhada por Magalhães Noronha, é no sentido de que a receptação, em regra, é relacionada a objetos provenientes de delitos dolosos, porém, não se deve excluir de modo absoluto que possa cometer em relação a crimes culposos. Pois, o artigo 180 do Código Penal fala apenas em produto de crime, não especifica se doloso, ou culposo.

De outro vértice, o §1º do artigo 180 do Código Penal disciplina que "Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime", haverá receptação qualificada.

A materialidade da infração restou comprovada através dos seguintes elementos de prova colhidos no Inquérito Policial: termo de depoimento (fls. 02/05), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17 e 20), laudo pericial nº 366581/2022 e relatório final (fls. 80/83), além da prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No que tange à autoria, indubitosa sua atribuição ao réu, uma vez que o material probatório colhido foi suficiente para a formação de seguro convencimento nesse sentido.

Vejamos:

Em juízo, a testemunha Flaudemir Cordeiro dos Santos Lima, disse que o representante reconheceu as carnes como sendo da Rumo Logística. Via COPOM receberam denúncia de um descarregamento de carnes bovinas no estabelecimento comercial do Réu, que é uma adega. No momento da abordagem policial havia clientes, que estavam na rua. O Réu disse que era o proprietário do estabelecimento e confirmou o recebimento dos cortes de carnes. Segundo o Réu as carnes foram adquiridas por intermédio de pessoas desconhecidas. O Réu falou possuir ciência que as peças eram objeto de furto do vagão da Rumo Logística. As peças estavam embaladas a vácuo e sem as caixas. Mais peças de carnes foram encontradas no depósito da adega, que integrava o comércio do Réu. Também foram encontradas caixas de papelão que davam conta serem as peças da marca Minerva. Inclusive foi reconhecida pelo representante da Rumo logística em solo policial. Reconheceu o Réu em audiência como sendo o proprietário do estabelecimento. Quando chegaram as carnes estavam acondicionadas no freezer. Não se recorda de visualizar clientes comprando no momento carnes.

Em Juízo, a testemunha Eduardo Nunes Braga Júnior reiterou a versão apresentada em solo policial e também em juízo por seu colega de profissão, informando, especialmente, que o Réu sabia ser conhecedor da origem ilícita dos bens. Disse, ademais, que era dia das crianças e realizaria um evento com as carnes.

Interrogado em Juízo, o réu Luis Henrique Guedes da Silva Matias confessa a prática da conduta criminosa, nos termos da denúncia, pois de certa forma possuía ciência da origem espúria dos bens. Efetuiu a compra das carnes para realizar um evento beneficente para o dia das crianças na comunidade. Pagou R\$ 700,00 (setecentos reais), em torno de R\$ 50,00 (cinquenta reais) por peça. Foi a primeira vez que realizou essa conduta. Está arrependido.

Pois bem.

Finalizada a instrução processual, ficou suficientemente comprovado que o réu praticou o crime descrito na denúncia, notadamente pela confissão integral e espontânea do Réu.

É certo que de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. No caso dos autos, estes elementos informativos da investigação foram corroborados pela prova produzida em contraditório.

Conforme narrativa das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, o Réu possuía ciência da origem criminosa dos bens apreendidos, consistentes em 98 kg, aproximadamente, de carne bovina, sem osso, embaladas a vácuo, da marca Minerva (auto de exibição e apreensão de fls. 16), avaliadas em R\$30,00, o quilo (fls. 21/22), pertencentes a pessoa jurídica "Rumo Logística", máxime porque seu representante legal reconheceu a propriedade dos bens (fl. 06).

Não bastasse isso, o contexto em que foram adquiridos os produtos revela o dolo do agente, pois patente o depósito de grande quantidade de produtos, somado a pessoas desconhecidas, sem qualquer documentação, em uma adega, no exercício de atividade comercial.

O delito de receptação exige para sua configuração, nas duas modalidades, própria ou imprópria, o dolo, a vontade livre e consciente de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira receba ou oculte, o que ocorreu na espécie.

Destarte, comprovado à saciedade - ônus acusatório, ex vi do art. 156 do CPP - que

no dia 11 de outubro de 2022, por volta das 21h12, na Rua das Azaléias, nº 203 (Adega Altas Horas), Vila Natal, Cubatão, o réu tinha em depósito, em proveito próprio, no exercício da atividade comercial, 98 kg, aproximadamente, de carne bovina, sem osso, embaladas a vácuo, da marca Minerva (auto de exibição e apreensão de fls. 16), avaliadas em R\$30,00, o quilo (fls. 21/22), pertencentes a RUMO Logística, coisas que sabia ser produto de crime

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo. No que se refere ao elemento subjetivo do tipo, Rogério Greco nos ensina que o caput do artigo 180 admite, apenas, o dolo direto por parte do agente, sendo que no seu §1º também é admitido o dolo eventual. Isto, pois, na receptação simples o legislador afirma que o sujeito ativo sabe da origem ilícita da coisa, sendo que na modalidade qualificada o tipo diz que ele devia saber (nesse sentido: Curso de Direito Penal – Parte Especial. Vol.III, p.341).

Com efeito, na esteira da orientação jurisprudencial do c. STJ, “quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes” (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018).

Em igual sentido, recentemente: STJ, AgRg no HC 601.255/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

A jurisprudência é firme no sentido de que é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, o que, na vertente hipótese, não ocorreu. Confira-se:

“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato” (TJ/SP, Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 10.11.2011)

No caso em tela, restou evidenciado que o acusado teria conhecimento da origem espúria dos bens, pois não é crível que carne bovina, sem osso, embaladas a vácuo, da marca Minerva, sejam encontradas, sem qualquer documentação, como *res nullius* ou *res derelictae*.

Assim, considerando tudo que foi exposto, isto é, as circunstâncias que se desenvolveram os fatos, aliados com as informações prestadas em Juízo pelas testemunhas, não restam dúvidas da materialidade do delito praticado pelo réu.

Destarte, a dinâmica dos fatos se deu conforme o descrito na exordial acusatória (fls. 87/91), ônus acusatório (art. 156 do CPP).

De mais a mais, inexistem causas de excludentes de antijuricidade (art. 23 do CP) ou culpabilidade (arts. 26 a 28 do CP).

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material,

há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do Réu, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Bem delineadas tais premissas, em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI da CRFB) e ao sistema trifásico de Nelson Hungria (arts. 59 e 58 do CP), passo a dosar a reprimenda a ser imposta.

Na primeira fase da dosimetria penal, em observância às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, verifico que: a) Culpabilidade: normal, não necessitando o réu de punição acima do mínimo para sentir os efeitos da reprovação de sua conduta, e também para a prevenção especial e geral do crime ora analisado. b) Antecedentes: o réu ostenta maus antecedentes (primeiro processo - fl. 41). c) Conduta social: não foram colhidos elementos suficientes para sua aferição. d) Personalidade do agente: nada há nos autos a possibilitar sua aferição. e) Motivos do crime: foram próprios do tipo penal, não havendo nada a se valorar. f) Circunstâncias do crime: não excederam a normalidade. g) Consequências do crime: não excederam a normalidade. h) Comportamento da vítima: não influenciou a prática das infrações.

Assim, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes - fl. 41, primeiro processo), fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria penal, presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inc. I, do CP (fls. 41/43). Também presente a atenuante da confissão, que foi integral e espontânea (art. 65, inc. II, alínea "d" e súmula 545 do STJ). Como ambas as circunstâncias são preponderantes, na forma do art. 67, do CP, compenso-as integralmente. Portanto, mantenho a reprimenda intermediária em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria penal, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, estabeleço a pena final do réu em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Quanto ao valor da pena de multa, ausente prova que indique melhor condição econômica do acusado (CP, art. 60), é devida a fixação da pena de multa em seu patamar mínimo, ou seja, no valor de um trigésimo do salário mínimo (CP, art. 49).

Diante da reincidência e maus antecedentes do acusado, deverá esta ser inicialmente cumprida em regime semiaberto (artigo 33, parágrafo 2º, alínea 'b', do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois os motivos e as circunstâncias do crime não indicam que essa substituição seja suficiente, haja vista a reincidência e os maus antecedentes do Réu.

Não se apurando montante a ser levantado em termos de reparação de danos, deixo de fixar, sem prejuízo da via cível pertinente.

No que tange aos objetos apreendidos (fls. 16/17), os mesmos já foram devolvidos,

conforme auto de entrega de fls. 20.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal deduzida na denúncia para condenar o réu LUIS HENRIQUE GUEDES DA SILVA MATIAS, qualificado a fls. 36, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, em virtude da prática do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal.

Em virtude do teor da presente decisão, notadamente no que tange ao regime de cumprimento de pena fixado ao acusado, defiro o apelo em liberdade, na forma dos arts. 282, 311, 312 e 387, § 4º do CPP. Afinal, "caso o réu seja condenado a pena que deva ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, não será admissível a decretação ou manutenção de prisão preventiva na sentença condenatória" (STJ, RHC 52.407-RJ, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 10/12/2014, DJe 18/12/2014), porquanto "a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do réu" (STF, HC 93.498-MS, Segunda Turma, DJe de 18/10/2012; STJ: AgRg no RHC 47.220-MG, Quinta Turma, DJe de 29/8/2014; e RHC 36.642-RJ, Sexta Turma, DJe de 29/8/2014). Expeça-se incontinenti alvará de soltura.

Condene o Réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro (art. 98, § 3º do CPC e art. 10 da Lei 1.060/50). Anote-se.

Expeça-se certidão do convênio DPE/OAB, se o caso.

Em decorrência da garantia constitucional do contraditório (art. 5º, LV da CRFB) e do princípio da congruência, deixo de fixar indenização mínima (art. 387, inc. IV do CPP).

No caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível.

Após o trânsito em julgado:

a) lancem-se o nome do Réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da CRFB e art. 393, inc. II do CPP);

b) intime-se para o cumprimento da multa (art. 50 do CPC e 686 do CPP);

c) oficie-se ao TRE (art. 15, inc. III da CRFB);

d) comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo GumbletonDaunt – IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal;

e) expeça-se guia de execução e encaminhe-se à VEP.

Conforme Provimento CG nº 03/2017, que revogou o art. 1.272 das Normas da Corregedoria Judicial, as sentenças proferidas em autos eletrônicos não são mais registradas (art. 76, § 2º das Normas de Serviço).

Após o cumprimento, dê-se baixa e arquivem-se.

Sentença prolatada em audiência, saem os presentes intimados.

Cubatão, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA